

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יאסר חוג'יראת

פ/25/3412

הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"ועדה" – ועדה שמועצה של רשות מקומית מחויבת להקים לפי פקודת העיריות¹;

"חבר מועצה" – חבר מועצה שאינו מקבל שכר מקופת הרשות המקומית;

"מועצה" – מועצה של רשות מקומית;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

"השר" – שר הפנים.

גמול השתתפות בישיבות

2.

(א) חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת הרשות המקומית עבור השתתפותו בישיבות המועצה ובישיבות ועדה.

(ב) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את הסכומים שישולמו לחבר מועצה כגמול השתתפות בישיבות, כך שהגמול עבור כל ישיבה לא יפחת מ-500 שקלים חדשים ולא יעלה על 1,500 שקלים חדשים, והכול בהתחשב במספר התושבים באותה רשות מקומית.

(ג) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את התנאים לתשלום גמול כאמור בסעיף קטן (ב) ואת אופן התשלום.

גמול ליושב ראש ועדה

3.

יושב ראש ועדה יהיה זכאי לקבל גמול הגבוה בעשרה אחוזים מהסכום שייקבע לפי סעיף 2 עבור השתתפות בישיבות ועדה שהוא יושב הראש שלה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

4. החזר הוצאות חבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת הרשות המקומית, בנוסף לגמול השתתפות בשיבות לפי סעיף 2, החזר הוצאות שהוציא לצורך מילוי תפקידו, לרבות הוצאות טלפון, אינטרנט, הדפסות, נסיעות והשתלמויות מקצועיות, בשיעורים ובתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

מעמדם וגמולם של נבחרי הציבור בשלטון המקומי עומדים בניגוד למעמדם וגמולם של נבחרי הציבור המכהנים בכנסת, של מתנדבים הפועלים במסגרת מוסדות ציבור בישראל (אשר זכו לאחרונה להחזר הוצאות עבור פעילותם) ובניגוד גמור למעמדם של חברי רשויות מקומיות בעולם (אשר זכאים לתשלום עבור נוכחות בשיבות המועצה, להחזר הוצאות נסיעה, להחזר הוצאות סבירות עבור שיחות טלפון והטבות רבות נוספות).

חרף אחריותם ותפקידיהם של נבחרי הציבור כלפי ציבור הבוחרים, לא רק שהם אינם זוכים לשכר (ולו הסמלי ביותר), אלא אף אינם זכאים להחזר הוצאות מינימאלי (הוצאות נסיעה, טלפון, כיבוד וכדומה). למותר לציין כי לרוב, אי-החזר הוצאות מינימלי מקשה על תפקודם של חברי המועצה הנבחרים ופוגע בשירות הניתן לתושבי הרשות המקומית.

לאור האמור לעיל, הרי שקיימת חובה מוסרית, ציבורית ודמוקרטית לחזק ולהוקיר את חברי המועצה ברשויות המקומיות ולהעניק להם החזר הוצאות וגמול השתתפות בשיבות.

לכן, מוצע לקבוע בחוק את זכותו של חבר מועצה ברשות מקומית, שאינו מקבל שכר מקופתה, לקבל גמול עבור השתתפותו בשיבות המועצה ובשיבות ועדות החובה של הרשות המקומית. כן מוצע לקבוע בחוק את זכותו לקבל החזר הוצאות שהוא מוציא לצורך מילוי תפקידו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2382/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1725/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1045/24), על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/1823/24) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3383/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/863/25), על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/880/25), על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/1571/25) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2297/25).

הצעת החוק זהה לפ/2297/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)